

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4790/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ ประภา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัยวัฒนา ก่อสร้าง
ชัยภูมิ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 172, มาตรา 1077, มาตรา 1078

จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 สั่งซื้อน้ำมันจากโจทก์ และจ้างโจทก์บรรทุกดินลูกรัง ไปส่งซื้อน้ำมันระบุชื่อจำเลยที่ 1 และโจทก์บรรทุกดินลูกรังไปยังสถานที่ที่จำเลยที่ 1 รับจ้างทำงานแก่บริษัทอาร์เอ็มไอ จำกัด หนังสือบันทึกข้อความรับรองว่าจะจ่ายเงินค่าบรรทุกดินลูกรังและค่าน้ำมันที่ค้าง ซึ่งจำเลยที่ 2 ทำให้แก่โจทก์หวักระดาศมีชื่อจำเลยที่ 1 พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยที่ 2 กระทำแทนจำเลยที่ 1 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ การสั่งซื้อน้ำมันและการจ้างบรรทุกดินลูกรัง โจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญากันเป็นหลักฐานการสั่งซื้อน้ำมันจึงหาจำต้องประทับตราของหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 ไม่ หนังสือบันทึกข้อความที่ฝ่ายจำเลยทำให้ไว้แก่โจทก์มีข้อความยอมรับว่าเป็นหนี้อยู่จริง จะใช้ให้ ไม่มีข้อโต้แย้งว่าไม่เป็นหนี้หรือมีสิทธิไม่ต้องชำระหนี้ หนังสือฉบับนี้จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ ทำให้อายุความฟ้องคดีของโจทก์สะดุดหยุดลง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 1 และหรือในฐานะส่วนตัวได้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากโจทก์หลายคราว และได้ชำระราคาไปบางส่วนแล้วคงเหลือค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เป็นเงิน 224,733 บาท นอกจากนี้ในระหว่างเวลาดังกล่าวข้างต้น จำเลยที่ 1 โดย จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการของจำเลยที่ 1 และหรือจำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวได้ว่าจ้างโจทก์บรรทุกดินลูกรังจากสถานที่ที่จำเลยกำหนด ไปส่งที่สถานที่ก่อสร้างฐานขุดเจาะน้ำมันลานกระบือตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร คิด เป็นเงิน 265,075 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการของจำเลยที่ 1 และหรือในฐานะส่วนตัวได้ทำบันทึกรับสภาพหนี้ว่าได้เป็นหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และค่าจ้างบรรทุกดินลูกรังโจทก์ แต่ขอผิดชำระหนี้ หลังจากนั้นจำเลย ที่ 2 ในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ จำเลยจึงยังค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 224,733 บาท และค้างชำระค่าจ้างบรรทุกดินลูกรังจำนวน 265,075 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489,808 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วย ดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและไม่เคยจ้าง โจทก์ให้บรรทุกดินลูกรัง เอกสารท้ายฟ้องที่โจทก์กล่าวอ้างไม่ปรากฏว่ามีตราประทับ ของห้างจำเลยที่ 1 จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 หากเป็นการตกลงรับจ้างกับบุคคล ภายนอกก็เป็นการกระทำของจำเลยที่ 2 ซึ่งกระทำไปในฐานะส่วนตัวโดยไม่ได้รับ อนุญาตหรือยินยอมจากจำเลยที่ 1 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 มูลหนี้ตาม ฟ้องโจทก์เป็นค่าขนส่งดินหินลูกรัง โจทก์ฟ้องเกินกว่า 2 ปีนับแต่โจทก์ถือว่า จำเลย ผิดสัญญา คดีโจทก์จึงขาดอายุความเอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้เพราะ ไม่แสดงเหตุโดยชัดแจ้งอย่างใดว่าสภาพหนี้ที่จำเลยค้างชำระโจทก์ทั้งสิ้นจำนวน เท่าใดและกำหนดจะชำระให้แก่โจทก์เมื่อใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน 456,735 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 สั่งซื้อน้ำมันจากโจทก์และจ้างโจทก์บรรทุกดินลูกรัง ในปัญหาที่ว่า การกระทำของจำเลยที่ 2 ผูกพันจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 1 ทั้งโจทก์และนายณัฏ ทยานโจทก์ยืนยันว่าจำเลยที่ 2 สั่งซื้อน้ำมันในนามของจำเลยที่ 1 ไปสั่งซื้อน้ำมันก็ ระบุชื่อจำเลยที่ 1 และโจทก์บรรทุกดินลูกรังไปส่งยังสถานที่ที่จำเลยที่ 1 รับจ้าง ทำงานให้แก่บริษัทอาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ประกอบกับหนังสือบันทึกข้อความเอกสาร หมายเลข จ.5 หัวกระดาษมีชื่อจำเลยที่ 1 พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 กระทำการแทนจำเลยที่ 1 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการและการสั่งซื้อ น้ำมันก็ดี และจ้างบรรทุกดินลูกรังก็ดี โจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญากันเป็น หลักฐาน การสั่งซื้อน้ำมันจึงหาจำต้องประทับตราของห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 ไม่ ข้อ อ้างของจำเลยที่ 1 ที่ว่าไปสั่งซื้อน้ำมันและการจ้างบรรทุกดินลูกรังไม่ได้ประทับตรา ของห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 จึงฟังไม่ขึ้น ฟังได้ว่า จำเลยทั้งสอง สั่งซื้อน้ำมันจากโจทก์และจ้างโจทก์บรรทุกดินลูกรัง

ในปัญหาที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า หนังสือบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข จ.5 เป็น หนังสือรับสภาพหนี้หรือไม่ ตามหนังสือบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข จ.5 มีความ

ว่า "ขอรับรองว่า ค่ารถวิ่งลูกรังที่ส่งลานกระบือ Siolo A ไม่ให้เสียหาย ยินยอมจ่าย
ให้แน่นอน เมื่อเคลียเงินจาก RMI เรียบร้อย พร้อมทั้งค่าน้ำมันปั้มของคุณสมพล
ทิพย์ประภา ที่บางระกำ และปั้มของคุณณัด ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลลาน
กระบือ กิ่งลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตามจำนวนทั้งที่เช็คกันไว้" เห็นว่า
หนังสือฉบับนี้เป็นการยอมรับว่าเป็นหนี้จริง ไม่มีข้อโต้แย้งว่าไม่เป็นหนี้หรือมีสิทธิ
ไม่ต้องชำระหนี้หนังสือนี้จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้

ในปัญหาที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เห็นว่า เมื่อ
หนังสือบันทึกข้อความเอกสารหมาย จ.5 เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ อายุความฟ้องคดี
ของโจทก์จึงสะดุดหยุดลงและหนังสือบันทึกข้อความดังกล่าวลงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2525 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2527 ภายในกำหนดเวลา 2
ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไวย-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ